

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ששון ששי גואטה

4224/25/פ

הצעת חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון – צבירת חופשה למשרתים במילואים), התשפ"ד–2024

הוספת סעיף 41 ד. 1. בחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט–1949¹, אחרי סעיף 41 יבוא :

"זכויות עובד 41 ד. על אף הוראות סעיף 7(א) לחוק חופשה שנתית, המשרת במילואים התשי"א–1951², עובד ששירת במילואים יותר לעניין חופשה מ-30 ימים רצופים, זכאי לצרף את כל יתרת החופשה הצבורה שלו באותה שנה לחופשה שנתית שתיתן בשתי שנות העבודה הבאות, אף בלא הסכמת המעסיק."

דברי הסבר

כיום, חוק חופשה שנתית, התשי"א–1951, מסדיר את נושא צבירת החופשה השנתית של עובדים, וקובע כי ככלל אין החופשה ניתנת לצבירה, ואולם רשאי עובד, בהסכמת המעסיק, לקחת רק שבעה ימי חופשה לפחות ולצרף את היתרה לחופשה שתיתן בשתי שנות העבודה הבאות. חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט–1949 מסדיר זכויות של עובדים המגויסים לשירות מילואים.

נוצר מצב בו הדין הקיים אינו מספק הגנה מספקת לעובדים אשר גויסו לשירות מילואים חריג באורכו במסגרת מלחמת חרבות ברזל. במסגרת המלחמה גויסו כ-300 אלף משרתי מילואים, ובתום למעלה מחודשיים מפרוץ המלחמה, רבים מהם ממשיכים בשירות המילואים. כך, נמנע מקבוצת עובדים גדולה במיוחד, בעל כורחה, לנצל את ימי החופשה השנתית הצבורים לזכותם לאורך תקופה חריגה באורכה, וכשמועד סיום המלחמה אינו ידוע.

לנוכח המלחמה, אשר בנסיבותיה בוטלו חופשות שתוכננו מראש ואי יכולת של ניצול ימי החופשה, עולה חשש שמשרתי מילואים רבים לא יקבלו את הסכמת המעסיק או שלא יוכלו לנצל באותה שנה שבעה

¹ ס"ח התש"ט, עמ' 13.

² ס"ח התשי"א, עמ' 234.

ימי חופשה לפחות, ותימנע מהם האפשרות לנצל או לצבור את יתרת ימי החופשה הצבורה לזכותם. זאת ועוד, חיילי המילואים עלולים להיות תשושים בשובם מהמלחמה הקשה ולהזדקק לפרק זמן להסדרת ענייניהם השוטפים, וימי חופשה אלו יוכלו לסייע לעובדים הללו להסתגל בחזרה לעבודה. במצב הדברים קיימת חשיבות עליונה לכך שיתאפשר למשרתי המילואים לנצל את ימי החופשה בחזרתם לשוק העבודה. אל לנו להפקיר אותם מאחור.

על כן, מוצע תיקון לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התשי"ט-1949, לפיו עובדים ששירתו במילואים 30 ימים לפחות לא יידרשו לקבל את הסכמת המעסיק לצבירת החופשה, כך שהחופשה הצבורה של העובדים תצורף אוטומטית לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות. בכך, תישמר זכאותם של משרתי המילואים לנצל את ימי החופשה הצבורים לזכותם.

לנוכח האמור ומשעה שהעובדים הללו פועלים בהתאם להנחיות הצבא של מדינת ישראל, על המדינה לקחת אחריות ולהקל על משרתי המילואים בניצול ימי החופשה השנתית. כך יעשה צדק עם משרתי המילואים אשר מקריבים מעצמם למען הגנת המדינה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב בשבט התשפ"ד (22.01.2024)